

# Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

## Da Comunicação dos Atos Processuais (arts. 351 a 372 do CPP)

### 01. CITAÇÕES

Citação é a comunicação feita para o réu de que há uma acusação contra ele.

É o famoso: “venha se defender”.

A citação pode ocorrer de **3 FORMAS: PESSOAL, FICTA (EDITAL) ou POR HORA CERTA**.

Vamos analisar.

#### FORMA DE CITAÇÃO: PESSOAL

Como visto, a citação é de EXTREMA IMPORTÂNCIA, por isso, em regra, a CITAÇÃO deve ser REAL.

Em regra, o réu deve PESSOALMENTE citado para responder à acusação.

Há dois instrumentos para se citar pessoalmente um réu: por MANDADO ou por CARTA PRECATÓRIA.

#### Citação Pessoal por Mandado

Veja o que diz o Código de Processo Penal:

*Art. 351. A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado.*

*Art. 352. O mandado de citação indicará:*

*I - o nome do juiz;*

*II - o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa;*

*III - o nome do réu, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos;*

*IV - a residência do réu, se for conhecida;*

*V - o fim para que é feita a citação;*

*VI - o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer;*

*VII - a subscrição do escrivão e a rubrica do juiz.*

*Art. 357. São requisitos da citação por mandado:*

*I - leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação;*

*II - declaração do oficial, na certidão, da entrega da contrafé, e sua aceitação ou recusa.*

#### Citação Pessoal por Carta Precatória

Veja o que diz o Código de Processo Penal:

*Art. 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória.*

*Art. 354. A precatória indicará:*

*I - o juiz deprecado e o juiz deprecante;*

*II - a sede da jurisdição de um e de outro;*

*III - o fim para que é feita a citação, com todas as especificações;*

*IV - o juízo do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer.*

*Art. 355. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente de traslado, depois de lançado o "cumpra-se" e de feita a citação por mandado do juiz deprecado.*

*§ 1º Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação.*

*§ 2º Certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida, para o fim previsto no art. 362.*

*Art. 356. Se houver urgência, a precatória, que conterá em resumo os requisitos enumerados no art. 354, poderá ser expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará.*

Vamos exemplificar.

José é “processado” criminalmente em São Paulo. No entanto, o Juiz de São Paulo fica sabendo que José vive atualmente no Rio de Janeiro.

Como José será citado (ou seja, será informado da existência desse processo para poder se defender)?

Mediante carta precatória.

Em termos claros, o juiz de São Paulo vai mandar uma “carta” (carta precatória) para o juiz do Rio de Janeiro, solicitando que cite (avise) José sobre o processo de São Paulo.

Ressalta-se apenas que quem julgará a causa será o juiz de São Paulo; o juiz do Rio de Janeiro apenas citará José.

### **Citação Pessoal: Situações Especiais**

Fixe bem essas situações especiais.

Veja o texto do CPP:

*Art. 358. A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço.*

*Art. 359. O dia designado para funcionário público comparecer em juízo, como acusado, será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição.*

*Art. 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado.*

Há súmula do STF sobre o assunto:

#### **SÚMULA 351 DO STF**

É NULA A CITAÇÃO POR EDITAL DE RÉU PRESO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO EM QUE O JUIZ EXERCE A SUA JURISDIÇÃO.

Há ainda a possibilidade de expedição de CARTA ROGATÓRIA:

*Art. 368. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento.*

*Art. 369. As citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória.*

### FORMA DE CITAÇÃO: FICTA

Como visto, citação é a comunicação feita para o réu de que há uma acusação contra ele. É o famoso: “venha se defender”.

Assim, a citação é de EXTREMA IMPORTÂNCIA.

Em regra, a CITAÇÃO deve ser REAL. Em outras palavras, um oficial de justiça deverá entregar a citação ao réu.

No entanto, veja o que diz o Código de Processo Penal:

*Art. 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias.*

A citação por EDITAL é também conhecida por CITAÇÃO FICTA. Em outras palavras, o edital é afixada no fórum ou publicado em jornais, e o réu passa a ser considerado (de modo fictício) citado. É uma medida extrema, que só pode ser feita se o réu realmente não for encontrado.

Ressalta-se, no entanto, que a citação por edital só poderá ocorrer depois de se esgotarem os meios possíveis para localização do acusado.

E se o acusado não compareça devidamente assistido?

Veja o que diz o Código de Processo Penal:

*Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.*

Veja que só haverá suspensão do processo se o citado por edital NÃO COMPARECER E NÃO CONSTITUIR ADVOGADO.

Ora, vamos ser honestos, quem lê esses editais? Ninguém.

Então o CPP resolveu “pensar” assim: se o réu foi citado por edital, não compareceu no processo penal, não tem advogado no processo, e vou além, não se tem notícia de onde ele se encontra. Então, para não condenar o réu nessas condições, sem lhe proporcionar uma defesa, o CPP estabeleceu que o processo deverá ficar SUSPENSO (congelado)

No entanto, seria muita “moleza” suspender o processo e a prescrição continuar correndo. Para evitar isso, o CPP também estabeleceu que o CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL FICARÁ SUSPENSO.



**Importante!**

Aí vem a questão: essa prescrição ficará suspensa por quanto tempo?

A resposta foi dada na SÚMULA STJ n. 415:

“O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”.

Preste atenção, o período de suspensão não é máximo da pena. O prazo de suspensão é REGULADO pelo máximo da pena.

Vamos entender melhor, veja o que diz o Código Penal:

*Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:*

- I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;*
- II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;*
- III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;*
- IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;*
- V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;*
- VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.*

Esse artigo é usado para indicar a PRESCRIÇÃO DOS CRIMES, sendo também utilizado para indicar por quanto tempo o PROCESSO PODERÁ FICAR COM A PRESCRIÇÃO SUSPensa.

Vamos exemplificar com o crime de incêndio:

*Incêndio*

*Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem*

*Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa*

A pena máxima do crime de incêndio é de 6 anos.

Logo, o crime prescreve em 12 anos (conforme inciso III, do artigo 109, do CP).

Do mesmo modo, entende o STJ que a suspensão da prescrição no caso do “réu que, citado por editais, torna-se ausente e deixa de constituir advogado” será de 12 anos (no caso de incêndio), ou seja, regula-se pelo máximo da pena cominada.

Logo, a suspensão da prescrição é REGULADA pelo prazo máximo em abstrato pertinente ao crime narrado na denúncia.

Vamos continuar com a forma do edital:

*Art. 365. O edital de citação indicará:*

- I - o nome do juiz que a determinar;*
- II - o nome do réu, ou, se não for conhecido, os seus sinais característicos, bem como sua residência e profissão, se constarem do processo;*
- III - o fim para que é feita a citação;*
- IV - o juízo e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer;*
- V - o prazo, que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da sua afixação.*

Assim, o edital deverá indicar o fim para que é feita a citação. Em outras palavras, deverá dizer do que se está acusando.

No entanto, não é necessária a transcrição da denúncia ou resumo dos fatos, basta a indicação do dispositivo de lei, conforme entendimento sumulado do STF:

#### **SÚMULA 366 DO STF**

***Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia.***

#### **FORMA DE CITAÇÃO: POR HORA CERTA**

Trata-se da CITAÇÃO COM HORA CERTA.

Essa modalidade de citação será adotada na hipótese em que o RÉU SE OCULTAR PARA NÃO SER CITADO.

Se isso acontecer, **o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma do Código de Processo Civil.**

É a literalidade do Código de Processo Penal:

***Art. 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos arts. 227 a 229 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.***

***Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo.***

Cumpram-se as regras da citação com hora certa do Código de Processo Civil:

***Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.***

***Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.***

*Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência.*

*1º Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias.*

*§ 2º A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado.*

*§ 3º Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome.*

*§ 4º O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia.*

*Art. 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência.*

## OUTRAS SITUAÇÕES SOBRE CITAÇÃO

A citação produz alguns efeitos.

O primeiro fechar o triângulo processual: ACUSADOR – JUIZ – ACUSADO. Em outras palavras, agora o processo penal está completamente formado, todos sabem o que está acontecendo:

*Art. 363. O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado.*

Vamos seguir.

Veja o que diz o Código de Processo Penal:

*Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.*

Portanto, o acusado que, citado pessoalmente, muda de residência e, sem motivo justificado, não comunica ao juiz o novo endereço, será considerado “revel”, **o processo seguirá sem a presença dele.**

Mas a intimação dele será desnecessário até quando?

É correta a alternativa quando diz que é *desnecessária a intimação do acusado para os demais atos do processo até a sentença.*

Isso porque o artigo 392 do CPP exige que o réu, ainda que revel, seja intimado da sentença (ainda que por edital).

Por fim, estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo prescricional até o seu cumprimento.

*Art. 368. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento.*

## 02. INTIMAÇÕES

Na citação o acusado é chamado para se defender. Ele é informado que está sendo CITADO em um processo acusatório.

Já na intimação, a parte é informação de um ato processual.

Veja o que diz o Código de Processo Penal sobre INTIMAÇÕES:

*Art. 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto no Capítulo anterior.*

*§ 1º A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado.*

*§ 2º Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandado, ou via postal com comprovante de recebimento, ou por qualquer outro meio idôneo.*

*§ 3º A intimação pessoal, feita pelo escrivão, dispensará a aplicação a que alude o § 1º.*

*§ 4º A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal.*

*Art. 371. Será admissível a intimação por despacho na petição em que for requerida, observado o disposto no art. 357.*

*Art. 372. Adiada, por qualquer motivo, a instrução criminal, o juiz marcará desde logo, na presença das partes e testemunhas, dia e hora para seu prosseguimento, do que se lavrará termo nos autos.*

Saudações.

**Professor Rafael Albino.**

**Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê; primeiro do judeu, e também do grego.**

**Romanos 1:16**

## Resumo

### 01. CITAÇÕES

Citação é a comunicação feita para o réu de que há uma acusação contra ele.

A citação pode ocorrer de **3 FORMAS: PESSOAL, FICTA (EDITAL) ou POR HORA CERTA.**

#### **FORMA DE CITAÇÃO: PESSOAL**

Em regra, o réu deve PESSOALMENTE citado para responder à acusação. Há dois instrumentos para se citar pessoalmente um réu: por MANDADO ou por CARTA PRECATÓRIA.

#### **Citação Pessoal por Mandado**

*Art. 351. A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado.*

*Art. 352. O mandado de citação indicará:*

*I - o nome do juiz;*

*II - o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa;*

*III - o nome do réu, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos;*

*IV - a residência do réu, se for conhecida;*

*V - o fim para que é feita a citação;*

*VI - o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer;*

*VII - a subscrição do escrivão e a rubrica do juiz.*

*Art. 357. São requisitos da citação por mandado:*

*I - leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação;*

*II - declaração do oficial, na certidão, da entrega da contrafé, e sua aceitação ou recusa.*

### **Citação Pessoal por Carta Precatória**

*Art. 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória.*

*Art. 354. A precatória indicará:*

*I - o juiz deprecado e o juiz deprecante;*

*II - a sede da jurisdição de um e de outro;*

*III - o fim para que é feita a citação, com todas as especificações;*

*IV - o juízo do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer.*

*Art. 355. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente de traslado, depois de lançado o "cumpra-se" e de feita a citação por mandado do juiz deprecado.*

*§ 1º Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação.*

*§ 2º Certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida, para o fim previsto no art. 362.*

*Art. 356. Se houver urgência, a precatória, que conterá em resumo os requisitos enumerados no art. 354, poderá ser expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará.*

### **Citação Pessoal: Situações Especiais**

*Art. 358. A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço.*

*Art. 359. O dia designado para funcionário público comparecer em juízo, como acusado, será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição.*

*Art. 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado.*

### **SÚMULA 351 DO STF**

**É NULA A CITAÇÃO POR EDITAL DE RÉU PRESO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO EM QUE O JUIZ EXERCE A SUA JURISDIÇÃO.**



## CARTA ROGATÓRIA:

*Art. 368. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento.*

*Art. 369. As citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória.*

## FORMA DE CITAÇÃO: FICTA

*Art. 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias.*

*Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.*

- Haverá suspensão do processo se o citado por edital NÃO COMPARECER E NÃO CONSTITUIR ADVOGADO.
- CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL FICARÁ SUSPENSO.

*Art. 365. O edital de citação indicará:*

*I - o nome do juiz que a determinar;*

*II - o nome do réu, ou, se não for conhecido, os seus sinais característicos, bem como sua residência e profissão, se constarem do processo;*

*III - o fim para que é feita a citação;*

*IV - o juízo e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer;*

*V - o prazo, que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da sua afixação.*

## SÚMULA 366 DO STF

*Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia.*

## FORMA DE CITAÇÃO: POR HORA CERTA

**Art. 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos arts. 227 a 229 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.**

**Parágrafo único.** Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo.

## OUTRAS SITUAÇÕES SOBRE CITAÇÃO

**Art. 363.** O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado.

**Art. 367.** O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

**Art. 368.** Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento.

## 02. INTIMAÇÕES

Na citação o acusado é chamado para se defender. Ele é informado que está sendo CITADO em um processo acusatório.

Já na intimação, a parte é informação de um ato processual.

**Art. 370.** Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto no Capítulo anterior.

**§ 1º** A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado.

**§ 2º** Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandado, ou via postal com comprovante de recebimento, ou por qualquer outro meio idôneo.

**§ 3º** A intimação pessoal, feita pelo escrivão, dispensará a aplicação a que alude o § 1º.

**§ 4º** A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal.

**Art. 371.** Será admissível a intimação por despacho na petição em que for requerida, observado o disposto no art. 357.

**Art. 372.** Adiada, por qualquer motivo, a instrução criminal, o juiz marcará desde logo, na presença das partes e testemunhas, dia e hora para seu prosseguimento, do que se lavrará termo nos autos.

Saudações.

**Professor Rafael Albino**

**Proibida a reprodução e comercialização sem autorização**

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

---